裁判員法

e-Laws 法令データベース

第1章　総則

第1条

この法律は、国民の中から選定された裁判員が裁判官と共に刑事裁判を行う制度の確立に関する基本原則、権利義務及び手続規範を定めることにより、公正な社会秩序の維持及び国民の福祉の増進を図り、もって国家の調和ある発展に寄与することを目的とする。

第2条

1　裁判員に係る制度の運用及び施策の実施は、国民の正当な権利利益を最大限に尊重しつつ、公共の福祉、法治主義及び国家の安全との調和を図ることを旨としなければならない。

2　関係当事者は、信義誠実の原則に従い、誠実にその義務を履行しなければならない。

第3条

1　この法律において「裁判員」とは、地方裁判所において裁判官と共に公判審理に出席し、事実の認定及び量刑を判断する国民をいうをいう。

2　この法律において「裁判員裁判対象事件」とは、法定刑が死刑、無期又は故意の犯罪行為により被害者を死亡させた重大事件をいうをいう。

第4条

1　国は、大統領の指導統括の下、国民の中から選定された裁判員が裁判官と共に刑事裁判を行う制度の確立に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、これを迅速に実施する責務を負う。

2　国は、施策の推進に必要な法制上、財政上及び税制上の措置を講じなければならない。

第5条

地方自治体は、国の施策と協調し、その地域の実情に応じた必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第6条

関係事業者は、法令を遵守し、利用者の利益の保護、安全の確保及び公正な競争秩序の維持に努めなければならない。

第7条

国民は、この法律の趣旨を正しく理解し、国及び地方自治体が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

第8条

国は、国際機関及び諸外国と密接に連携し、国際的基準に合致した法制度の整備及び国際協力の推進に努める。

第9条

最高裁判所長及び法務大臣は、この法律の運用に関し、原則として情報を公開し、国民に対する説明責任を徹底しなければならない。

第10条

国の安全保障上重大な支障がある場合又は他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

第2章　管轄機関及び基本計画

第11条

1　この法律に規定する事務は、最高裁判所長及び法務大臣が管理統理する。

2　最高裁判所長及び法務大臣は、重大事態が発生したときは直ちに大統領に報告し、必要な指示を仰がなければならない。

第12条

1　最高裁判所長及び法務大臣は、国民の中から選定された裁判員が裁判官と共に刑事裁判を行う制度の確立に関する基本方針の案を作成し、大統領の承認を経て決定しなければならない。

2　基本方針を決定したときは、遅滞なく官報により告示しなければならない。

第13条

最高裁判所長及び法務大臣は、社会経済情勢の著しい変動に応じ、適時に基本方針の見直しを行い、必要な改定を行わなければならない。

第14条

最高裁判所長及び法務大臣の諮問機関として、専門的知見を調査審議させるため、政令の定めるところにより関係審議会を置く。

第15条

審議会の委員は、学識経験者、実務関係者及び公募市民の中から公平に任命し、任期は二年とする。

第16条

最高裁判所長及び法務大臣及び関係省庁の長は、密接な連絡調整を図るため、常設の省庁横断的連絡協議会を組織する。

第17条

最高裁判所長及び法務大臣は、全国の地方出先機関に対し、統一的な法解釈及び適正な職務執行のための訓令を発する。

第18条

最高裁判所長及び法務大臣は、関係省庁、地方自治体又は関係機関に対し、必要な資料の提出その他協力を求めることができる。

第19条

最高裁判所長及び法務大臣は、毎年、施策の実施状況に関する白書を作成し、大統領を経て議会に提出しなければならない。

第20条

国は、関係分野の先端的な知見を蓄積するため、国立研究機関の整備及び民間研究開発に対する助成を推進する。

第3章　裁判員の選任手続及び資格要件

第21条

裁判員は、裁判官と対等の資格で評議に出席し、意見を述べ、評決に参加する。

第22条

衆議院議員の選挙権を有する国民は、裁判員となる資格を有する。

第23条

国家公務員法等により公務に就くことができない者、禁錮以上の刑に処せられた者は選任されない。

第24条

国会議員、国務大臣、裁判官、検察官、弁護士、警察官、自衛官等は裁判員となることができない。

第25条

被告人又は被害者の親族、証人、告訴人等は、当該事件の裁判員となることができない。

第26条

七十歳以上の者、学生、重病者、介護に従事する者、重要な事業上の支障がある者は辞退できる。

第27条

地方裁判所は、毎年、管内の選挙管理委員会が作成した名簿から候補者を選定する。

第28条

事件ごとに候補者を抽出し、質問票を送付した上で裁判所に呼び出す。

第29条

裁判官、検察官及び弁護人は、不公平な裁判をするおそれの有無を審査する。

第30条

検察官及び被告人側は、理由を付さずに一定数（四人）の候補者を忌避することができる。

第4章　裁判員の員数、宣誓及び身分保障

第31条

地方裁判所の合議体は、裁判官三人及び裁判員六人をもって構成する。

第32条

長期裁判に備え、裁判員に事故があるときに代わる補充裁判員を選任できる。

第33条

選任された裁判員は、法廷において良心に従い公平誠実に職務を行う旨を宣誓する。

第34条

裁判員は、指定されたすべての公判期日及び評議に出頭しなければならない。

第35条

事業主は、従業員が裁判員の職務に従事したことを理由として解雇等の不利益処分をしてはならない。

第36条

警察及び裁判所は、裁判員及びその家族に対する接触、脅迫を防止する厳重な警戒を行う。

第37条

裁判員及び候補者に対し、国の費用により適正な旅費、宿泊料及び日当を支給する。

第38条

裁判員は、評議の秘密及び職務上知り得た他人の個人情報を漏らしてはならない。

第39条

不公正な行為又は重大な職務怠慢があった裁判員は、裁判所の決定により解任される。

第40条

判決の言渡しが終了したときは、裁判員の任務は当然に終了する。

第5章　公判前整理手続及び審理の進行

第41条

裁判員裁判の前に、裁判官、検察官、弁護人が争点及び証拠を厳格に整理する。

第42条

検察官は、公判前整理手続において、証明予定事実に係る証拠を全面的に開示する。

第43条

審理は、裁判員の負担を軽減し記憶を新鮮に保つため、連日開廷して集中審理する。

第44条

書面の朗読を避け、法廷での口頭陳述、スライド、実物証拠の提示を主とする。

第45条

裁判員は、裁判長の許可を得て、証人、鑑定人及び被告人に直接質問することができる。

第46条

検察官及び弁護人は、平易な言葉で事件の全体像と主張を説明しなければならない。

第47条

法医学、精神鑑定、ＤＮＡ鑑定等の難解な証拠は、専門家が分かりやすく解説する。

第48条

一日の審理終了後、裁判官と裁判員がその日の印象と疑問点を確認する中間評議を行う。

第49条

　裁判長は、法律上の要件及び証拠裁判主義の原則を裁判員に平易に説示しなければならない。

第50条

　犯罪被害者が法廷で意見を陳述する際、裁判員の心証に不当な偏見を与えないよう配慮する。

第6章　評議、評決及び判決言渡し

第51条

事実の認定、法令の適用及び量刑に関する評議は、秘密とし非公開で行う。

第52条

評決は、合議体の過半数（五人以上）による。ただし、裁判官と裁判員の双方の意見を各一人以上含まなければならない。

第53条

合理的な疑いを超える証明がないときは、被告人に有利に無罪の評決を行わなければならない。

第54条

有罪と決したときは、情状、前科、被害感情を考慮して適正な量刑を合議する。

第55条

同種事案における過去の判決傾向をグラフ等で提示し、極端な量刑の乖離を防ぐ。

第56条

死刑を科すべき旨の評決には、より慎重な議論と全員の一致に近い合意を求める。

第57条

裁判官が評議の結果に基づき判決書を起草し、事実及び量刑の理由を明記する。

第58条

裁判員は法廷に出頭し、裁判長による判決主文の言渡しに立ち会う。

第59条

職務終了後、裁判員は自己の感想を自由に報道陣に語ることができる（評議の秘密を除く）。

第60条

高等裁判所は、裁判員裁判の事実認定及び量刑を、著しい不合理がない限り最大限に尊重する。

第7章　威迫・接触の禁止及び罰則

第61条

　裁判員又はその親族に対し、威迫、強要又は請託の行為をした者は、五年以下の拘禁刑に処する。

第62条

　裁判員に対し、有利又は不利な裁判をさせる目的で請託をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。

第63条

　評議の秘密を漏らした裁判員は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第64条

　正当な理由なく選任期日又は公判期日に出頭しなかった者は、十万円以下の過料に処する。

第65条

　選任手続の質問において虚偽の申述をした候補者は、十万円以下の過料に処する。

第66条

　正当な理由なく宣誓を拒んだ裁判員は、十万円以下の過料に処する。

第67条

　裁判員の氏名、住所等を無断で新聞等に公表した者は、五十万円以下の罰金に処する。

第68条

裁判長は、評議において裁判員が自由に意見を述べられる環境を作る義務を負う。

第69条

重大残虐事件の審理に従事した裁判員に対し、国の費用で心理カウンセリングを提供する。

第70条

最高裁判所及び政府は、制度の実施状況を不断に検証し、必要な法改正を講ずる。

第8章　監督、立入検査及び行政処分

第71条

最高裁判所長及び法務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、関係者に対し業務若しくは経理の報告を求めることができる。

第72条

1　最高裁判所長及び法務大臣の指定する職員は、関係者の事務所その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。

2　立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、提示しなければならない。

第73条

立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第74条

関係事業者は、法令の定めるところにより、正確な帳簿及び電磁的記録を作成し、五年間保存しなければならない。

第75条

最高裁判所長及び法務大臣は、適正な運営が確保されていないと認めるときは、期間を定めて必要な改善を勧告することができる。

第76条

最高裁判所長及び法務大臣は、法令違反が明白であるときは、直ちに期限を付して業務方法の改善その他必要な措置を命ずることができる。

第77条

最高裁判所長及び法務大臣は、改善命令に従わない者に対し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

第78条

最高裁判所長及び法務大臣は、不正の手段により許可等を受けた者に対し、その許可等を取り消すことができる。

第79条

最高裁判所長及び法務大臣は、是正命令又は業務停止処分を行ったときは、違反事実及び事業者名を公表することができる。

第80条

不利益処分を行おうとするときは、行政手続法の定めるところにより、必ず事前の聴聞を行わなければならない。

第9章　審査請求及び紛争処理手続

第81条

　この法律に基づく処分又はその不作為に不服がある者は、行政不服審査法に基づき審査請求をすることができる。

第82条

　処分を行う書面には、不服申立てができる旨及びその期間を明記しなければならない。

第83条

　最高裁判所長及び法務大臣は、審査請求を受けたときは、別段の定めがある場合を除き、行政不服審査会に諮問しなければならない。

第84条

　重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、審査庁は職権又は申立てにより処分の執行停止を決定する。

第85条

　裁決に不服がある者は、行政事件訴訟法に基づき管轄裁判所に取消訴訟を提起することができる。

第86条

　民事上の紛争を迅速に解決するため、裁判所に専門家による民事調停委員会を置くことができる。

第87条

　当事者は、合意により調停委員会に対し和解のあっせんを申し立てることができる。

第88条

調停が成立し調書に記載されたときは、裁判上の和解と同一の効力を有する。

第89条

最高裁判所長及び法務大臣は、国民からの相談及び苦情に迅速に応じる総合相談窓口を常設しなければならない。

第90条

この法律の違反行為を通報した者に対し、解雇その他のいかなる不利益処分も科してはならない。

第10章　罰則

第91条

　偽りその他不正の手段により許可等を受け、又は業務停止命令に故意に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第92条

　この法律に基づく重要命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処する。

第93条

　所要の許可若しくは登録を受けないで事業を営んだ者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処する。

第94条

　報告を怠り、虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、妨げ、忌避した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処する。

第95条

　職務上知り得た他人の業務上の秘密又は個人のプライバシーを正当な理由なく漏らした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処する。

第96条

　帳簿を備え付けず、又はこれに虚偽の記載をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第97条

　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その業務に関して違

反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各条の罰金刑を科する。

第98条

正当な理由なく届出を怠り、又は登記手続を遅延した者は、三十万円以下の過料に処する。

第99条

裁判所又は審査会の呼出しに応じず、正当な理由なく出頭しなかった者は、十万円以下の過料に処する。

第100条

この法律に定める過料は、地方裁判所の決定をもってこれを科する。